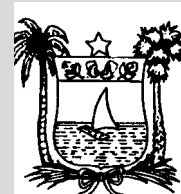




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Praça – Antônio Assunção, 276, Centro – CEP: 59.400-000
CNPJ: 08.080.210/0001-49 Tel.: (084) 99111-4063.



CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2023
Edital de Credenciamento nº 005/2023.
Processo Administrativo Nº 55778920/2023.

O MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antônio Assunção, 276, centro, São Tomé/RN, inscrito no CNPJ nº 08.080.210/0001-49, neste ato representado por seu prefeito o Sr. Anteomar Pereira da Silva, leva ao conhecimento dos interessados que realizará processo de habilitação, com vistas a credenciar e subsequentemente contratar leiloeiros para prestação de serviços de alienação de bens inservíveis (veículo, sucatas e material de computador) de propriedade do Município de SÃO TOMÉ, recebidos a qualquer título, por meio de licitação na modalidade de leilão público, esclarecendo que o presente processo será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, **IN DNRC nº 113/2010**, e legislações posteriores, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, que o integram e complementam.

Os envelopes contendo a documentação de habilitação serão recebidos no Setor da Comissão Permanente de Licitação localizada na Praça Antônio Assunção, 276, centro, São Tomé/RN, CEP nº 59.400-000, entre os dias 25/08/2023 a 11/09/2023 no horário das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min. A análise do envelope “habilitação” acontecerá às 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 12/09/2023, no mesmo local e endereço de entrega dos envelopes.

1 - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente Edital o credenciamento de leiloeiros para a prestação dos serviços de alienação de bens móveis (veículos, sucatas) e material de computador de propriedade do Município de SÃO TOMÉ, recebidos a qualquer título, por meio de licitação na modalidade de leilão público, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos, a saber:

Anexo I - Projeto Básico

Anexo II - Modelo de Requerimento de Credenciamento e Declaração para Habilitação

Anexo III - Minuta Contratual.

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

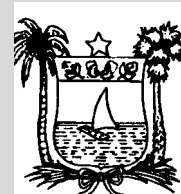
2.1 - Poderão participar deste Credenciamento os leiloeiros devidamente inscritos na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com o **art. 2º da IN DNRC nº 113**, e que atenderem a todas as exigências deste Edital e seus Anexos.

2.2 - Os requisitos constam do item 4 abaixo e serão comprovados pela apresentação da documentação relacionada.

2.3 - Não será admitida neste Credenciamento a participação de interessados:



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Praça – Antônio Assunção, 276, Centro – CEP: 59.400-000
CNPJ: 08.080.210/0001-49 Tel.: (084) 99111-4063.



2.3.1 – Em recuperação judicial, em recuperação extrajudicial, concordatários ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.3.2 - que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de SÃO TOMÉ suspenso, ou que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do DF;

2.3.3 - que possuam administradores, sócios dirigentes ou empregados que integrem o quadro técnico, que possuam familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo comissionado no Município de SÃO TOMÉ, em áreas com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente Credenciamento.

3 - DAS DATAS, DOS HORÁRIOS E DO LOCAL

3.1 - Recebimento do envelope "Documentação para Habilitação" entre **os dias 25/08/2023 a 11/09/2023 no horário das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min.**

3.1.1 – Os envelopes deverão ser entregues à CPL através de portador ou de serviço postal, ressaltando-se que só serão conhecidos aqueles que efetivamente derem entrada na documentação até o dia e hora e no local fixado, respectivamente, nos subitens 3.1 e 3.3 deste edital.

3.2 – Abertura e análise dos envelopes "Documentação para Habilitação", ocorrerá após o período de entrega da documentação, e terá seu resultado publicado no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN.

3.3 - Local destinado para o disposto nos subitens 3.1 a 3.2: Praça Antônio Assunção, 276, Centro, São Tomé/RN – CEP: 59.400-000, Sala da CPL;

4 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO

4.1 - Para fins de habilitação e credenciamento, visando a posterior contratação de que trata este processo, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos a:

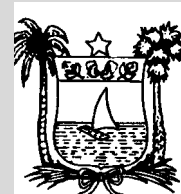
- habilitação jurídica;
- regularidade fiscal e trabalhista;
- qualificação econômico-financeira;
- qualificação técnica.

4.2 - A **habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira, poderão ser** comprovadas mediante a apresentação dos seguintes documentos.

4.3 - A documentação relativa à **habilitação jurídica** consistirá em:



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Praça – Antônio Assunção, 276, Centro – CEP: 59.400-000
CNPJ: 08.080.210/0001-49 Tel.: (084) 99111-4063.



4.3.1 - Declaração atualizada, com data não superior a 30 dias contados da data estabelecida no subitem 3.1 deste edital, emitida pela Junta Comercial do Rio Grande do Norte - JUCERN ou documento equivalente, que comprove a regularidade do leiloeiro perante a Junta.

4.3.2 - Apresentação dos seguintes documentos:

- Cédula de Identidade do licitante;
- Inscrição no CPF do licitante;

4.4 – A **regularidade fiscal e trabalhista** será comprovada mediante a apresentação de Prova de Quitação com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

4.5 – A **qualificação econômico-financeira** será comprovada mediante a apresentação da Certidão de Falência e/ou Recuperação Judicial.

4.6 - A **qualificação técnica** será comprovada mediante a apresentação de:

4.6.1 - Prova de que o leiloeiro encontra-se devidamente inscrito na Junta Comercial da UF de jurisdição onde se darão os leilões a serem conduzidos, de acordo com os art. 1º e 2º da IN DNRC nº 113.

4.6.2 - Atestado(s), Certidão(s) e/ou Declaração(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprove(m) ter o leiloeiro efetuado, de forma satisfatória, **leilão(ões) de veículos**.

4.6.2.1 - O(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões), contendo a identificação do signatário, deve(m) ser apresentado(s) em papel timbrado do(s) signatário(s) e deve(m) indicar as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

4.7 - O leiloeiro deverá apresentar, ainda, documento, sob as penalidades cabíveis, conforme Anexo II, declarando que:

- os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto deste Credenciamento;
- inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação.
- inexistência em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

4.8 - Os documentos exigidos neste edital para credenciamento poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

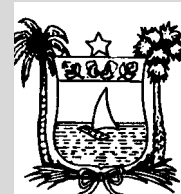
4.9 - Toda a documentação constante do Envelope deverá estar devidamente numerada, da seguinte forma:

- 1/25 (folha 1 do total de 25);
- 5/54 (folha 5 do total de 54)

5 - DO RECEBIMENTO DO ENVELOPE "DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO"



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Praça – Antônio Assunção, 276, Centro – CEP: 59.400-000
CNPJ: 08.080.210/0001-49 Tel.: (084) 99111-4063.



5.1 - No local, na data e no horário indicados nos subitens 3.1 e 3.3, cada leiloeiro deverá apresentar à Comissão a "Documentação para Habilitação" em envelope lacrado, contendo na parte externa, além do nome e CPF do Leiloeiro, as seguintes informações:

“Documentação para Habilitação” - Edital para Credenciamento nº 005/2023.

5.1.1 – A documentação para credenciamento poderá ser encaminhada através de SEDEX, serviço similar ou correspondência registrada, desde que seja recepcionada pela CPL até a data estipulada no preâmbulo deste edital, assumindo o interessado os riscos por eventuais atrasos no transporte e entrega da documentação na Prefeitura Municipal de SÃO TOMÉ.

5.2 - Caso necessário, serão solicitados esclarecimentos, retificações e complementações da documentação, que deverá ser apresentada em um prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da solicitação.

6 - DA ABERTURA DO ENVELOPE "DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO" E DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR

6.1 – Passado o período indicado no subitem 3.2, a Comissão se reunirá para realizar a abertura e análise dos envelopes de habilitação recebidos.

6.5 - Será lavrada Ata que conterá o registro das principais ocorrências da reunião, em especial a enumeração dos leiloeiros participantes que apresentarem os envelopes "Documentação para Habilitação".

6.6 - Após o julgamento da documentação recebida, a Comissão divulgará o resultado da fase de habilitação, com a indicação dos nomes dos leiloeiros inabilitados e habilitados, através de publicação no endereço www.diariomunicipal.com.br/femurn/.

7 - DOS RECURSOS

7.1 - Das decisões e atos no procedimento deste Credenciamento caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do resultado final da análise da documentação, sendo o horário limite para sua entrega na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada Praça Antônio Assunção, 276, Centro, SÃO TOMÉ – RN, das 07h30min até às 11h30min e das 13h00min às 17h00min horas (horário local), quanto a:

7.1.1 - habilitação ou inabilitação do leiloeiro;

7.1.2 - anulação ou revogação da licitação;

7.1.3 - penalidades aplicadas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Praça – Antônio Assunção, 276, Centro – CEP: 59.400-000
CNPJ: 08.080.210/0001-49 Tel.: (084) 99111-4063.



7.2 - A intimação dos atos referidos nos subitens 7.1.1 a 7.1.3 - excluídos deste último as penalidades de advertência e multa de mora - será feita mediante publicação na imprensa oficial do município de SÃO TOMÉ no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/femurn/.

7.3 - Os recursos serão dirigidos à autoridade superior à que proferiu a decisão, por intermédio desta.

7.4 - Não serão considerados os recursos que se baseiam em aditamento ou modificações da proposta, bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso.

7.5 - Interposto o recurso, dele será dada ciência aos demais leiloeiros abrangidos, por meio de publicação no Diário Oficial, que poderão contrarrazoá-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

7.6 - É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pelo mesmo leiloeiro.

7.7 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por escrito, aos interessados.

8 - DA HOMOLOGAÇÃO, DO SORTEIO, DO CREDENCIAMENTO E DA CONTRATAÇÃO

8.1 - À vista do relatório da Comissão, o resultado de credenciamento será submetido à consideração da autoridade competente do Município de SÃO TOMÉ, para fins de homologação do presente procedimento.

8.2 – Após a homologação a Comissão realizará sorteio para definir o ordenamento a ser observado no banco de credenciados.

8.3 - Somente participarão do sorteio os leiloeiros previamente habilitados pela Comissão.

8.4 - Para fins de ordenamento, o leiloeiro sorteado em primeiro lugar ocupará o primeiro lugar no banco de credenciados, o leiloeiro sorteado em segundo lugar ocupará o segundo lugar no banco de credenciados e assim sucessivamente até que todos os leiloeiros habilitados tenham sido sorteados e ordenados no banco de credenciados.

8.5 - Os leiloeiros estarão credenciados para prestação dos serviços objeto do credenciamento e poderão ser convocados para contratação, observada a ordem de classificação do sorteio.

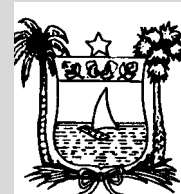
8.6 – A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusula e condições deste edital e da minuta do contrato (Anexo III).

8.7 – A assinatura do contrato pelo leiloeiro credenciado dar-se-á no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar da data de sua convocação pelo Município de SÃO TOMÉ.

8.8 - A recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas no Edital.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Praça – Antônio Assunção, 276, Centro – CEP: 59.400-000
CNPJ: 08.080.210/0001-49 Tel.: (084) 99111-4063.



8.9 - Poderá o leiloeiro perder a sua condição de credenciado até a contratação, se o Município de SÃO TOMÉ tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente, só conhecido após o julgamento, que desabone sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira ou técnica.

09 - DAS VIGÊNCIAS

9.1 - O credenciamento terá validade de 12 (doze) meses, a contar da publicação da relação dos leiloeiros habilitados, podendo ser prorrogado por período igual ou inferior, a critério exclusivo do município de SÃO TOMÉ, até o limite permitido na Lei 8.666/93.

10 - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O contrato a ser firmado, cuja minuta (ANEXO III) integra o presente Edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos deste processo para credenciamento, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

11 – DA DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS

11.1 – A convocação para prestação dos serviços obedecerá ao ordenamento obtido através do sorteio.

11.2 - Os leilões, independentemente da quantidade de lotes, serão distribuídos entre os leiloeiros credenciados, iniciando-se a distribuição pelo leiloeiro ordenado em primeiro lugar no banco de credenciados, ou seja, a convocação dos leiloeiros para a realização dos leilões, somente ocorrerá quando seu antecedente na ordem do banco de credenciados houver recebidos os serviços.

11.2.1 – Para fins de distribuição de serviços, considera-se o primeiro e segundo leilões do mesmo lote de bens.

11.3 – Fica estabelecido o limite de 02 (dois) leilões para que o próximo leiloeiro ordenado, seja convocado para prestação dos serviços.

11.4 – A convocação para prestação do serviço será efetivada através de comunicação formalmente encaminhada à contratada pelo Município de SÃO TOMÉ e respeitará ordenamento obtido pelo sorteio, conforme item 8 deste edital.

11.5 – A distribuição dos serviços só ocorrerá de acordo com as necessidades do Município de SÃO TOMÉ, podendo, inclusive, o leiloeiro credenciado não receber serviços durante o período de credenciamento.

12 - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.



12.1 - Correrão por conta exclusiva do contratado todos os tributos e taxas devidos sobre as obrigações decorrentes do objeto deste Edital, bem como as contribuições à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços contratados.

12.2 - Os serviços prestados pelo leiloeiro, somente, serão remunerados por meio do pagamento obrigatório dos compradores, de 5% (cinco por cento) sobre quaisquer bens arrematados.

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 – O leiloeiro que se recusar a assinar o contrato injustificadamente dentro do prazo estabelecido será descredenciado.

13.2 – O credenciado que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos do credenciamento ou que demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados, poderá sofrer as seguintes penalidades, que serão registradas no cadastro e prestadores de serviços do Município de SÃO TOMÉ:

13.2.1 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de SÃO TOMÉ pelo prazo de até 2 (dois) anos, ou;

13.2.2 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.2.2.1 – A declaração de inidoneidade implica a inativação do cadastro no SICAF, impossibilitando o fornecedor de relacionar-se comercialmente com a Administração Pública.

13.3 – Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a prévia e ampla defesa, o CONTRATADO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis:

I – advertência;

II – rescisão contratual;

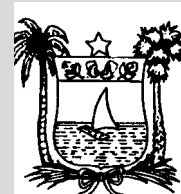
III – suspensão temporária de participação em licitação com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV – impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

V – declaração de inidoneidade de licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma da lei.

13.3.1 – A advertência será aplicada no caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao Município e SÃO TOMÉ.

13.3.2 - Ocorrendo reincidência de falta punível com advertência, pelo mesmo motivo, ou três por motivo distinto, será facultada ao Município de SÃO TOMÉ a imediata rescisão contratual.



13.3.3 – A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 2(dois) anos, poderá ser aplicada em casos de reincidências em descumprimento de prazo contratual, descumprimento parcial ou total de obrigação contratual ou, ainda, em caso de rescisão contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos ao Município de SÃO TOMÉ.

13.3.4 – A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada à adjudicatária que se recuse a assinar o contrato no prazo estabelecido e à contratada que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Município de SÃO TOMÉ.

13.3.5 – As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela competente autoridade do Município de SÃO TOMÉ, respectivamente, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do CONTRATADO, serão lançadas no SICAF.

13.3.6 – A penalidade de declaração de inidoneidade implica na inativação do cadastro do Município de SÃO TOMÉ, impossibilitando o fornecedor ou interessados de relacionar-se com a Administração Pública Municipal e demais órgãos/entidades integrantes desse sistema.

13.3.7 – A falta de equipamentos ou recursos materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá o CONTRATADO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.

14 - DOS ILÍCITOS PENAIIS

14.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

15 - DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO

15.1 – O Município de SÃO TOMÉ poderá revogar o presente Credenciamento por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba aos interessados, quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

15.2 – A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato, e em decorrência dessa anulação as licitantes não terão direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 – O Município de SÃO TOMÉ poderá, a qualquer tempo e na forma da lei, realizar novos credenciamentos através da divulgação de um novo edital.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Praça – Antônio Assunção, 276, Centro – CEP: 59.400-000
CNPJ: 08.080.210/0001-49 Tel.: (084) 99111-4063.



16.1.1 – Caso já existam leiloeiros credenciados, as empresas habilitadas no novo processo de credenciamento passarão a integrar o banco de credenciadas vigente, respeitando-se o prazo de vigência de cada credenciamento.

16.2 - A participação no presente processo para credenciamento implica a concordância, por parte do leiloeiro, com todos os termos e condições deste Edital.

16.3 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pela Comissão.

16.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

16.5 - Não serão conhecidas as propostas e documentações apresentadas via fax ou e-mail.

16.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.

16.7 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital, em dia de expediente na Prefeitura Municipal de SÃO TOMÉ

16.8 - É facultada à Comissão ou autoridade superior do Município de SÃO TOMÉ, em qualquer fase do processo para credenciamento, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a sua instrução.

16.9 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante Município de SÃO TOMÉ, o leiloeiro que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

16.10 - Serão de exclusiva responsabilidade do contratado, todas as despesas necessárias à contratação.

16.11 - É vedado ao contratado caucionar ou utilizar o contrato objeto do presente certame, para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização Município de SÃO TOMÉ.

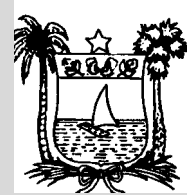
16.12 - Quaisquer esclarecimentos, porventura necessários ao perfeito entendimento deste Edital, deverão ser encaminhados, por escrito, à Comissão Permanente de Licitação – através do endereço eletrônico: **licitacoesstrn@gmail.com**

16.12.1 - Os esclarecimentos, após respondidos, serão encaminhados, por mensagem eletrônica, aos respectivos questionadores e demais interessados no processo.

16.13 - Eventuais impugnações ou recursos deverão ser entregues no endereço discriminado no cabeçalho ou por e-mail, **sempre em dias úteis, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Praça – Antônio Assunção, 276, Centro – CEP: 59.400-000
CNPJ: 08.080.210/0001-49 Tel.: (084) 99111-4063.



16.14 - O edital e seus anexos estarão disponíveis na Internet no *site* da Prefeitura Municipal de SÃO TOMÉ - saotome.rn.gov.br/editais/ no menu principal – Editais 2023.

16.14.1 – O edital e seus anexos poderão ainda ser solicitados pelo e-mail: **licitacoesstrn@gmail.com**, ou obtidos na sede da prefeitura, setor da CPL, mediante apresentação de CD ou Pen-Drive para gravação.

16.15 – É vedada à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial de empresa para a prestação dos serviços contratados.

17 - DO FORO

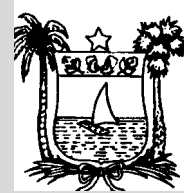
17.1 - Para dirimir as questões oriundas deste processo para credenciamento será competente a o foro da Comarca de São Tomé/RN.

São Tomé/RN, 24 de agosto de 2023.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Praça – Antônio Assunção, 276, Centro – CEP: 59.400-000
CNPJ: 08.080.210/0001-49 Tel.: (084) 99111-4063.



ANEXO I

PROJETO BÁSICO: JUSTIFICATIVA:

Considerando, a existência de bens móveis (Veículos e sucatas) e material de computador pertencentes ao Município de SÃO TOMÉ e que foram declarados como inservíveis para a administração;

Considerando, a necessidade de atendimento aos princípios norteadores da administração pública e aos ditames da Lei 8.666/93, para que seja realizada a alienação de bens públicos, por intermédio de licitação na modalidade de Leilão Público que se torna necessária a realização de procedimento licitatório para fins de Contratação de Leiloeiros para prestação de serviços de alienação de bens móveis de propriedade do Município de SÃO TOMÉ, recebidos a qualquer título, por meio de licitação na modalidade de leilão público.

1 - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente Edital o credenciamento de leiloeiros atuantes na venda de bens móveis de propriedade do Município de SÃO TOMÉ, recebidos a qualquer título, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

2 - MODO DE ATUAÇÃO

2.1 – O Município de SÃO TOMÉ disponibilizará ao leiloeiro o Modelo de Edital acrescido dos Anexos do processo licitatório de alienação de móveis, contendo a relação dos bens a serem leiloados e o valor mínimo a ser aceito como lance nos leilões.

2.2 - O 1º leilão deve acontecer, impreterivelmente, até 15 dias contados da solicitação do Município de SÃO TOMÉ.

2.2.1 - Caso haja necessidade da realização de um segundo leilão o mesmo deverá acontecer em até 15 (quinze) dias a contar da data da realização do primeiro leilão, impreterivelmente.

2.3 – Para os demais casos de bens móveis, a realização do leilão deverá ocorrer mediante solicitação do Município de SÃO TOMÉ.

2.4 – O Município de SÃO TOMÉ providenciará as publicações legais efetuadas no Órgão de Imprensa Oficial do Município, nos jornais de grande circulação, conforme preconiza a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 de demais legislação aplicável.

3 - DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATADO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Praça – Antônio Assunção, 276, Centro – CEP: 59.400-000
CNPJ: 08.080.210/0001-49 Tel.: (084) 99111-4063.



3.1 - A título de remuneração o contratado receberá 5% (cinco por cento) do valor de arrematação de cada bem móvel arrematado, a ser pago pelo arrematante no ato do leilão, sendo esta a única remuneração percebida pela execução do contrato, não cabendo qualquer exigência de pagamento ou ressarcimento junto ao Município de SÃO TOMÉ ou a terceiros pelos serviços avançados neste instrumento.

3.2 - O CONTRATADO obriga-se a restituir ao arrematante o valor pago a título de comissão, sem direito a reembolso, nos casos em que a contratação da venda não possa ser concluída em virtude de determinação judicial.

3.3 - Caso o negócio não se realize por culpa exclusiva do Município de SÃO TOMÉ, a comissão será devolvida ao arrematante pelo CONTRATADO, o qual terá direito ao ressarcimento do respectivo valor, a ser efetuado pelo Município de SÃO TOMÉ.

3.3.1 - No caso de desistência do arrematante não haverá a devolução da comissão pelo CONTRATADO.

4 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO REPASSE DOS VALORES

4.1 - O CONTRATADO, se obriga em até 05 (cinco) dias úteis contados da realização do leilão, a efetuar o envio de dossiê de arrematação do bem móvel ou de leilão deserto ao Município de SÃO TOMÉ, contendo a seguinte documentação:

- a) Auto de Leilão, após a realização do certame;
- b) Termo de Arrematação e Carta de Arrematação, se for o caso;
- c) Recibo da Comissão paga ao arrematante, se for o caso;
- d) Termo de Declaração de Leilão Deserto, se for o caso.

5 - DA FORMA E CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS ENTRE AS CONTRATADAS

5.1 – Os leilões, independentemente da quantidade de lotes, serão distribuídos entre os leiloeiros contratados, iniciando-se a distribuição pelo leiloeiro ordenado em primeiro lugar no banco de credenciados, ou seja, a convocação dos leiloeiros para realização dos leilões, somente ocorrerá quando seu antecedente na ordem do banco de credenciados houver recebido os serviços.

5.1.1 – Para fins de distribuição de serviços, considera-se o primeiro e segundo leilões do mesmo lote de bens.

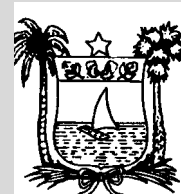
5.2 – Caso o leiloeiro da vez não possa realizar o leilão, este deverá justificar através de ofício os motivos para a não realização dos serviços, sendo convocado o próximo leiloeiro no banco de credenciados.

5.3 – O leiloeiro que não realizar o leilão na sua ordem de convocação, só será demandado novamente após a realização de leilão pelo leiloeiro que o antecede no banco de credenciados.

5.4 – Quando todos os leiloeiros contratados forem demandados, a distribuição dos leilões será reiniciada.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Praça – Antônio Assunção, 276, Centro – CEP: 59.400-000
CNPJ: 08.080.210/0001-49 Tel.: (084) 99111-4063.



5.5 – O leiloeiro que recusar o serviço, independente do motivo, por três vezes durante a validade do contrato ou que tenha demonstrado desempenho operacional insatisfatório, terá seu contrato rescindido.

5.6 – Em caso de rescisão contratual, será convocado o leiloeiro ordenado de acordo com os critérios de que trata o item 5.1 deste Projeto Básico.

6 - DA ORGANIZAÇÃO E LOCAL DO LEILÃO PÚBLICO

6.1 – A organização do leilão será realizada pelo CONTRATADO, sob sua responsabilidade e ônus, em local próprio destinado a esse fim, que deverá ocorrer na sede do município de SÃO TOMÉ.

6.2 – Serão a cargo do CONTRATADO todas as despesas necessárias e/ou decorrentes, tais como a locação dos espaços para a realização do certame, café, água, internet, e-mail e catálogos.

6.3 – O CONTRATADO deverá fornecer, às suas expensas e sob sua responsabilidade exclusiva, toda a mão de obra auxiliar para o bom desempenho das etapas relativas ao leilão: catalogar, emitir atas e recibos, inclusive sinal de arrematação de imóvel e receber os pagamentos.

6.4 – Conduzir o Público leilão e responsabilizar-se por todos os atos administrativos de sua competência até o encerramento, com a devida prestação de contas ao Município de SÃO TOMÉ.

6.5 – Fornecer aos arrematantes vencedores os Termos de Arrematação e os recibos dos valores pagos.

6.6 - O CONTRATADO deverá corrigir, por sua conta, e no prazo fixado pelo Município de SÃO TOMÉ, os serviços que apresentem incorreção e imperfeição.

São Tomé/RN, 24 de agosto de 2023.

TERESA CRISTINA DA SILVA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Praça – Antônio Assunção, 276, Centro – CEP: 59.400-000
CNPJ: 08.080.210/0001-49 Tel.: (084) 99111-4063.



ANEXO II

MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

Nome do leiloeiro		
CPF		
Matricula na Junta Comercial		Data da inscrição dd/ mm / aaaa
Endereço		
Bairro		Município
UF	CEP	E-mail
Telefone	Celular	Fax

Pelo presente, o leiloeiro oficial acima identificado vem requerer seu credenciamento em conformidade com o Edital para Credenciamento 005/2023 - juntando a documentação exigida devidamente assinada e rubricada.

DECLARA, ainda, sob as penas da lei, que:

- Recebeu os documentos que compõem o Edital para Credenciamento 005/2023 – do Município de SÃO TOMÉ e que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto deste credenciamento;
- Não se encontra inidôneo para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- As informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras, e que concorda com os termos do edital e seus anexos;
- Não há qualquer fato superveniente impeditivo da sua participação neste processo de credenciamento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Praça – Antônio Assunção, 276, Centro – CEP: 59.400-000
CNPJ: 08.080.210/0001-49 Tel.: (084) 99111-4063.



_____, de _____
Local/Data

Assinatura do Leiloeiro
Nome: _____

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALIENAÇÃO, POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE LEILÃO, DE BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, RECEBIDOS A QUALQUER TÍTULO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ E, DE OUTRO LADO, O LEILOEIRO OFICIAL, Sr(a). _____, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado o município de SÃO TOMÉ, com sede no(a) _____, na cidade de _____ /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº _____, neste ato representado(a) pelo(a) _____ (*cargo e nome*), inscrito(a) no CPF nº _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, doravante denominada CONTRATANTE, de outro lado [NOME COMPLETO DO LEILOEIRO], na condição de LEILOEIRO OFICIAL matriculado na Junta Comercial do [Estado], sob nº _____, datado de ____ / ____ / ____, daqui por diante denominado CONTRATADO, têm justo e contratado a prestação dos serviços objeto deste instrumento, vinculado ao respectivo Edital de **Credenciamento nº 005/2023**, seus Anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, para o fim especial de alienar, por meio de processo licitatório na modalidade de leilão, os bens móveis e imóveis de propriedade do Município de SÃO TOMÉ, sujeitando-se as partes contratantes às normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93, ainda, às cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços para alienação de bens móveis de propriedade do Município de SÃO TOMÉ recebidos a qualquer título, por meio de processo licitatório na modalidade leilão, a ser desenvolvido na forma preconizada pela legislação vigente.

Parágrafo Primeiro - A presente contratação não importa, necessariamente, em exclusividade, podendo a CONTRATANTE contratar outro leiloeiro credenciado, para realização de leilões de lotes distintos, durante a vigência deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO, além das demais previstas neste contrato e Anexo II – Projeto Básico – do edital de credenciamento de Leiloeiro para Prestações de Serviços de Alienação de Bens Móveis do Município de SÃO TOMÉ:

I - executar os serviços na forma pactuada no presente instrumento, realizando o leilão dentro dos prazos descritos neste contrato;

II - fornecer ao Município de SÃO TOMÉ relatório circunstanciado sobre o leilão e o resultado deste, acompanhado de toda a documentação pertinente;

III - observar na venda dos imóveis e dos bens móveis as disposições da Lei nº 8.666/93, e no do Decreto nº 21.981;

IV – emitir laudos de avaliação de bens móveis, quando requisitados pelo Município de SÃO TOMÉ;

V - proceder a ampla divulgação do leilão, utilizando anúncios, remessa de mala direta e todos os recursos de divulgação eficazes aos clientes cadastrados, principalmente nas praças de localização dos bens.

VI - Enviar ao Município de SÃO TOMÉ, em até 05 (cinco) dias úteis contados da realização do leilão, o dossiê de arrematação do bem imóvel ou móvel ou de leilão deserto, contendo a seguinte documentação:

- a) Ata de Leilão, após a realização do certame;
- b) Termo de Arrematação e Carta de Arrematação, se for o caso;
- c) Recibo da Comissão paga ao arrematante, se for o caso;
- d) Termo de Declaração de Leilão Deserto, se for o caso.

VII - ressarcir ao Município de SÃO TOMÉ quaisquer prejuízos que esta vier a sofrer, decorrentes de atos omissivo ou comissivo de sua responsabilidade;

VIII - submeter, antes de sua divulgação, toda e qualquer publicação referente ao evento, à análise e aprovação prévia do Município de SÃO TOMÉ;

IX - destinar e preparar o local para o público leilão, dotando-o de todos os equipamentos necessários para a realização do evento, bem como disponibilizar pessoal para atendimento aos compradores em potencial, sem qualquer ônus para o Município de SÃO TOMÉ;

X - conduzir o Público Leilão e responsabilizar-se por todos os atos administrativos de sua competência até o encerramento, com a devida prestação de contas ao Município de SÃO TOMÉ;

XI - fornecer aos arrematantes vencedores os Termos de Arrematação e os recibos das comissões pagas;

XII - pagar os tributos federais, estaduais, municipais, inclusive multas, seguros, contribuições e outros encargos decorrentes deste contrato, exceto aqueles tributos que, por força de legislação específica, forem de responsabilidade do Município de SÃO TOMÉ;

XIII - submeter ao Município de SÃO TOMÉ quando for o caso, os recursos apresentados pelos licitantes;

XIV - informar ao Município de SÃO TOMÉ qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;

XV - não utilizar o nome do Município de SÃO TOMÉ, ou sua qualidade de contratado desta, em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., com exceção da divulgação do evento específico;

XVI - guardar sigilo das informações que lhe serão repassadas para o cumprimento do presente contrato, e responsabilizar-se, perante o Município de SÃO TOMÉ, pela indenização de eventuais danos decorrentes da quebra do sigilo dessas informações, ou pelo seu uso indevido.

Parágrafo Primeiro – Ficarão a cargo do CONTRATADO todas as despesas inerentes à execução dos serviços, tais como:

I – Criação da arte e diagramação dos anúncios e Edital do Leilão;

- II – Elaboração e distribuição de catálogos no da do evento;
- III – Análise documental (inclusive ficha matrícula) dos imóveis;
- IV – Aluguel do ambiente/salão de leilões/hotel necessários à realização do leilão;
- V – Equipe específica para confecção e preenchimento dos documentos elencados nos itens VI e V da Cláusula Segunda deste contrato;
- VI – Equipe completa de caixas e recepção;
- VII – Fornecimento de café e água mineral;
- VIII – Disponibilização e manutenção de sitio na internet, contendo informações, edital dos Leilões e fotos dos bens ofertados;
- IX – Página dos jornais com a publicação dos leilões, os quais comporão o dossiê constante na cláusula segunda deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

São responsabilidades do CONTRATADO:

- I - todo e qualquer dano que causar ao Município de SÃO TOMÉ, ou a terceiros, ainda que culposos, decorrente da prestação de serviço objeto deste contrato;
- II - responder perante o Município de SÃO TOMÉ, por qualquer tipo de autuação ou ação que esta venha a sofrer em decorrência da prestação de serviço objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

O Município de SÃO TOMÉ obriga-se a:

- I - disponibilizar os bens com a documentação inteiramente regular e livres e desembaraçados de ônus, pendências judiciais ou extrajudiciais;
- II - providenciar as publicações legais efetuadas no Diário Oficial e nos jornais de grande circulação;
- III - fixar o preço mínimo de arrematação, conforme a legislação vigente;
- IV - notificar o CONTRATADO de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

O CONTRATADO receberá do arrematante, a título de taxa de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor arrematado.

Parágrafo Primeiro - Nenhum valor será devido pelo Município de SÃO TOMÉ ao CONTRATADO, pelos serviços prestados neste contrato, sendo que neste ato, o CONTRATADO

renuncia à comissão que seria de responsabilidade do Município de SÃO TOMÉ, **prevista no art. 24 do Decreto 21.981, de 19/10/1932.**

Parágrafo Segundo - Em hipótese nenhuma, será o Município de SÃO TOMÉ responsável pela cobrança da comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos que o CONTRATADO tiver de despendar para recebê-la.

Parágrafo Terceiro - Caso **não ocorra a efetivação da contratação da venda**, por erro na publicação ou falha nas informações, e ainda, **no caso do público leilão ser suspenso por determinação judicial**, a comissão será devolvida ao arrematante **pelo CONTRATADO, sem que isto enseje reembolso de qualquer espécie.**

Parágrafo Quarto - Caso a efetivação do negócio não se realize por culpa exclusiva do Município de SÃO TOMÉ a comissão deverá ser devolvida ao arrematante pelo CONTRATADO, tendo este direito ao ressarcimento do respectivo valor, a ser efetuado pelo Município de SÃO TOMÉ.

Parágrafo Quinto - Nos casos de desistência do negócio por parte do arrematante, não há devolução da comissão por parte do CONTRATADO.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério do Município de SÃO TOMÉ e concordância do CONTRATADO, por período igual ou inferior até o limite permitido na Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - O 1º leilão deve acontecer, impreterivelmente, até 15 dias contados da solicitação do Município de SÃO TOMÉ.

Parágrafo Segundo - O 2º leilão deverá acontecer em até 15 dias a contar da data da realização do 1º leilão, impreterivelmente.

Parágrafo Terceiro - É considerado concluído o leilão quando todas as unidades que compõem o lote forem arrematadas ou quando, na sobra de alguma unidade daquele lote, for realizado o 2º leilão.

Parágrafo Quarto – Para os demais casos de bens móveis e imóveis, a realização do leilão deverá ocorrer mediante solicitação do Município de SÃO TOMÉ.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS BENS A SEREM ALIENADOS

Os bens móveis e imóveis a serem alienados serão repassados pelo Município de SÃO TOMÉ, com todas as informações necessárias para a alienação, tais como: descrição do bem e preço mínimo de alienação.

CLÁUSULA OITAVA - DA ORGANIZAÇÃO DO LEILÃO:

A organização do leilão será realizada pelo CONTRATADO, sob sua responsabilidade e ônus, em local próprio destinado a esse fim, que poderá ocorrer na sede do Município de SÃO TOMÉ.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR DE VENDA DOS BENS

Os bens objeto da alienação não poderão ser vendidos por valor inferior ao preço mínimo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial deste contrato por parte do CONTRATADO ensejará sua rescisão nos termos do art. 77 da lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais e as previstas em lei.

Parágrafo Primeiro - Reserva-se o Município de SÃO TOMÉ, presente a conveniência administrativa, a faculdade de rescisão contratual, mediante prévia comunicação ao CONTRATADO, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que disso resulte à outra parte direito à reclamação ou indenização pecuniária.

Parágrafo Segundo - É facultado ao contratado rescindir o presente contrato, desde que notifique o Município de SÃO TOMÉ com antecedência mínima de 60 dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa, o CONTRATADO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I - Advertência;

II – Rescisão contratual;

III - suspensão temporária de participação em licitação com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV – impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

V – declaração de inidoneidade de licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma da lei.

Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada em casos de faltas ou descumprimento de cláusulas que não causem prejuízo ao Município de SÃO TOMÉ.

Parágrafo Segundo – Ocorrendo reincidência de falta punível com advertência, pelo mesmo motivo, ou três por motivo distinto, será facultada ao Município de SÃO TOMÉ a imediata rescisão contratual.

Parágrafo Terceiro - A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com o MUNICÍPIO pelo prazo de até 02 (dois) anos poderá ser aplicada no caso de reincidência em descumprimento de prazo contratual, descumprimento total ou parcial de obrigação contratual, ou, ainda, em caso de rescisão contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos ao Município de SÃO TOMÉ.

Parágrafo Quarto - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada ao CONTRATADO que se recuse a assinar o contrato no prazo estabelecido e à contratada que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Município de SÃO TOMÉ.

Parágrafo Quinto - As penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar com o Município de SÃO TOMÉ e de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda à CONTRATADA:

- a) sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;
- b) tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos deste procedimento;
- c) descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Município de SÃO TOMÉ.

Parágrafo Sexto - As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela competente autoridade do Município de SÃO TOMÉ, respectivamente, após a

instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, serão lançadas nos órgão pertinentes.

Parágrafo Sétimo – A penalidade de declaração de inidoneidade implica na inativação do cadastro do Município de SÃO TOMÉ, impossibilitando o fornecedor ou interessados de relacionar-se com a Administração Pública Municipal e demais órgãos/entidades integrantes desse Sistema.

Parágrafo Oitavo – A falta de equipamentos ou recursos materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.

Parágrafo Nono - As penalidades previstas nesta cláusula serão aplicadas em consonância com as disposições do Decreto 21.981, de 19/10/32.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGURO, ETC.

Correrão por conta exclusiva do CONTRATADO todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços, salvo as despesas a serem pagas e/ou reembolsadas pelo Município de SÃO TOMÉ, devidamente expressas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ILÍCITOS PENAIIS

As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos não previstos neste contrato ou possíveis dúvidas que surgirem durante a sua vigência serão dirimidas por via de entendimento entre as partes, observando as disposições da Lei 8.666/93, e demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO LEILÃO

O Município de SÃO TOMÉ se reserva o direito de alterar o leilão, no todo ou em parte, sem que caiba direito à indenização de nenhuma espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As partes ficam adstritas, ainda, às seguintes disposições:

I - O CONTRATADO declara, neste ato, ter condições financeiras próprias para suportar as despesas necessárias ao fiel cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, não se responsabilizando, ao Município de SÃO TOMÉ, pelo aporte de recursos para a execução dos serviços.

II - É vedado ao CONTRATADO caucionar ou utilizar esse contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município de SÃO TOMÉ.

III - A tolerância em relação à inobservância de quaisquer cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento não constituirá precedente, novação ou modificação dos termos do presente contrato, que só poderá ser alterado mediante expressa estipulação escrita.

IV - O CONTRATADO está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

V - O CONTRATADO declara que aceita o presente contrato, nos termos e condições pactuados neste instrumento, obrigando-se, por si e por seus prepostos, a cumpri-lo fielmente, especialmente no que se refere aos procedimentos operacionais que o Município de SÃO TOMÉ vier a estipular para a execução do presente contrato, a prazos, modelos e condições para a remessa de documentos, relatórios e prestações de contas.

VI - Aplicam-se, subsidiariamente às disposições deste instrumento contratual, no que couber, a norma dos Códigos Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes aceitam e elegem o foro da Comarca de SÃO TOMÉ - RN, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

Assim, justas e contratados, o Município de SÃO TOMÉ e o **CONTRATADO** assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

_____, de _____ de _____
Local/Data

Município de SÃO TOMÉ
Contratante

Contratado

Testemunhas

Nome: _____ Nome: _____

CPF: _____ CPF: _____